

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1260/2537

บริษัท เพชรราช จำกัด
บริษัท บอร์เนียวเทค จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 219

จำเลยเป็นตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัท ร. จำเลยได้ขายสินค้าให้โจทก์ ต่อมาโจทก์ได้ขายสินค้าดังกล่าวให้แก่กองบัญชาการทหารสูงสุดในขณะที่โจทก์ทำสัญญากับจำเลยนั้น โจทก์ได้รู้อยู่แล้วว่า การส่งสินค้าดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อน ซึ่งโจทก์ก็ได้ทำการขออนุมัติจากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว ภายหลังเมื่อโจทก์เห็นว่า การรอคอยคำตอบจากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกานานเกินไป โจทก์จึงได้ติดต่อสั่งซื้อสินค้าโดยตรงจากบริษัท ร. ต่อมาจำเลยแจ้งให้โจทก์ทราบว่า รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาไม่อนุญาตให้ส่งสินค้าออกนอกประเทศ โจทก์จึงได้ขอแก้ไขสัญญากับกองบัญชาการทหารสูงสุด ขอส่งมอบสินค้านี้ให้อีกแทน พฤติการณ์ทั้งหมดเห็นได้ว่าโจทก์เองก็ถือว่า การที่รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาไม่อนุญาตให้บริษัท ร. ส่งสินค้าออกนอกประเทศครั้งนี้ ไม่อาจถือว่าเป็นความผิดของฝ่ายใดได้และสาเหตุดังกล่าวก็อยู่นอกเหนืออำนาจของจำเลย ถือได้ว่า ภายหลังจากที่ได้ก่อหนี้ขึ้นแล้ว การชำระหนี้กลายเป็นพันธียอันมิใช่ความผิดของจำเลย จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 219

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2527 จำเลยเสนอขายสินค้าแก่โจทก์คือ ชุดสแครมเบลอร์ ยี่ห้อดาต้าคริปเตอร์ทู แบบ 3400 และแบบ 3500 ผลิตโดยบริษัทเรคอลมิลโก จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อมาเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2527 โจทก์ได้สั่งซื้อสินค้าดังกล่าวจากจำเลยตามเงื่อนไขของจำเลยแบบ 3400 จำนวน 4 ชุด และแบบ 3500 จำนวน 50 ชุดรวมเป็นเงิน 148,000 เหรียญสหรัฐ คิดเป็นเงินไทย 3,411,400 บาท และเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2527 จำเลยได้ตอบตกลงขายสินค้าให้แก่โจทก์โจทก์จึงทำสัญญาขายสินค้าดังกล่าวให้แก่กองบัญชาการทหารสูงสุด โดยเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2527 โจทก์กับกองบัญชาการทหารสูงสุดได้ทำสัญญาซื้อขายชุดสแครมเบลอร์ ยี่ห้อดาต้าคริปเตอร์ทูผลิตโดยบริษัทเรคอลมิลโก จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา แบบ 3400 จำนวน 4 ชุด แบบ 3500 จำนวน 30 ชุด รวม 34 ชุด ราคาชุดละ 117,800 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,005,200 บาท กำหนดส่งมอบสินค้าภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2528 และเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2528 ทำสัญญาซื้อขายชุดสแครมเบลอร์ยี่ห้อดังกล่าว แบบ 3400 อีกจำนวน 1 ชุด แบบ 3500 อีกจำนวน 16 ชุดรวม 17 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 2,002,600 บาท กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 13 มีนาคม 2528 ต่อมาจำเลยแจ้งให้โจทก์ทราบว่าไม่สามารถส่งสินค้าตามที่โจทก์สั่งซื้อได้ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายไม่สามารถส่งมอบสินค้าดังกล่าวให้แก่กองบัญชาการทหารสูงสุดได้ และตกเป็นผู้ผิดสัญญาอันจะต้องถูกริบหลักประกันถูกปรับ และชดเชยค่าเสียหายแก่กองบัญชาการทหารสูงสุดเพื่อบรรเทาความเสียหายดังกล่าว โจทก์จึงติดต่อกับกองบัญชาการทหารสูงสุดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อขายทั้ง 2 ฉบับจากชุดสแครมเบลอร์แบบเดิมเป็นชุดสแครมเบลอร์ ยี่ห้อคริปโทแฟกซ์ เอชซี - 442 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์แทนซึ่งโจทก์ต้องซื้อมาในราคาชุดละ 8,460 ฟรังก์สวิส รวม 51 ชุดเป็นเงิน 431,460 ฟรังก์สวิส และโจทก์ได้ส่งมอบให้แก่กองบัญชาการทหารสูงสุดเรียบร้อยแล้ว การกระทำของจำเลยทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายขาดผลกำไรซึ่งควรจะได้รับจากสัญญาซื้อ

ขายฉบับแรกเป็นต้นเงินและดอกเบี้ยนับถึงวันฟ้องจำนวน 2,076,608 บาท ขาดผล
กำไรตามสัญญาซื้อขายฉบับที่ 2 เป็นต้นเงินและดอกเบี้ยถึงวันฟ้อง
จำนวน 1,044,967 บาท นอกจากนี้โจทก์ได้รับความเสียหายที่ต้องซื้อสินค้าจากประ
เทศสวิตเซอร์แลนด์แพงขึ้น ต้องเสียดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมเป็นเงินที่โจทก์
ต้องจ่ายเพิ่มจำนวน 839,217.80 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับ
แต่วันที่ 13 ตุลาคม 2529 ซึ่งเป็นวันที่โจทก์จ่ายเงินถึงวันฟ้องเป็นเงินค่าดอกเบี้ย
จำนวน 8,104.57 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 847,322.57 บาท รวมค่าเสียหายที่จำเลย
จะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์เป็นเงินทั้งสิ้น 3,968,897.57 บาท โจทก์ทวงถามให้จำเลย
ชำระเงินดังกล่าวแก่โจทก์แล้ว แต่จำเลยเพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยชดใช้เงินจำนวน
3,968,897.57 บาท

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ใช่ผู้ขายสินค้าให้แก่โจทก์ แต่เป็นเพียงตัวแทนหรือ
นายหน้าของผู้ขายสินค้า คือบริษัทเรคอลมิลโก้จำกัด ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา จำเลยมีหน้าที่เพียงเสนอราคาติดต่อหาลูกค้าให้แก่บริษัทเรคอลมิลโก้
จำกัด โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลย การซื้อขายสินค้านี้ดังกล่าว ตามระเบียบของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาเสียก่อน
เมื่อรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาพิจารณาแล้วไม่อนุมัติให้บริษัทเรคอลมิลโก้ จำกัด
ขายสินค้านี้ดังกล่าวให้แก่โจทก์ จึงเป็นการฝ่าฝืน โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหาย
จากจำเลย โจทก์กับกองบัญชาการทหารสูงสุดตกลงแก้ไขข้อสัญญาเดิม โดย
ไม่มีการปรับหรือเรียกร้องให้โจทก์ชำระค่าปรับหรือค่าเสียหาย เพราะว่าโจทก์ไม่
สามารถขายสินค้านี้ดังกล่าวให้แก่กองบัญชาการทหารสูงสุดโดยเหตุฝ่าฝืนเช่นกัน
โจทก์ซื้อสินค้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในราคาที่ต่ำกว่าซื้อจากบริษัทเรคอลมิล
โก้จำกัด ค่าเสียหายที่โจทก์ต้องซื้อสินค้าแพงขึ้นกับผลกำไรที่จะได้รับเป็นค่าเสียหาย
ที่ซ้ำซ้อนกัน โจทก์ขายสินค้าให้แก่กองบัญชาการทหารสูงสุดเกินกว่าจำนวนสินค้าที่

โจทก์สั่งซื้อผ่านจำเลยสินค้าส่วนที่เกินหากมีความเสียหายเกิดขึ้น จำเลยก็ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์จำเลยไม่เคยได้รับหนังสือทวงถามจากโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า เมื่อวันที่17 พฤษภาคม 2527 จำเลยเสนอขายชุดสแครมเบลอร์ ยี่ห้อดาต้าคริปเตอร์ทู แบบ 3400 และแบบ 3500 ของบริษัทเรคอลมิลโก้จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกาให้แก่โจทก์ ต่อมาวันที่ 10 กรกฎาคม2527 โจทก์จึงได้สั่งซื้อสินค้าดังกล่าวแบบ 3400 จำนวน 4 ชุดราคาชุดละ 3,200 เหรียญสหรัฐ แบบ 3500 จำนวน 50 ชุด ราคาชุดละ2,720 เหรียญสหรัฐ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 148,800 เหรียญสหรัฐ ต่อมาจำเลยได้ตอบรับการสั่งซื้อของโจทก์ หลังจากนั้นโจทก์ทำสัญญาขายชุดสแครมเบลอร์ยี่ห้อดังกล่าวให้แก่กองบัญชาการทหารสูงสุดรวม2 ครั้ง เป็นแบบ 3400 จำนวน 5 ชุด แบบ 3500 จำนวน 50 ชุด บริษัทเรคอลมิลโก้ จำกัด ได้ส่งแบบการขออนุมัติมาให้จำเลยเพื่อนำไปให้โจทก์ผู้ซื้อ และกองบัญชาการทหารสูงสุดผู้ใช้ลงลายมือชื่อ เพื่อบริษัดังกล่าวนำไปยื่นขออนุมัติจากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา ให้อนุญาตส่งสินค้าดังกล่าวมาขายให้โจทก์ แต่ต่อมาปรากฏว่ารัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาไม่อนุมัติ จำเลยจึงไม่สามารถส่งมอบสินค้าที่ตกลงซื้อขายให้แก่โจทก์ได้ ประเด็นข้อแรกที่ต้องวินิจฉัยก่อนมีว่า การที่จำเลยไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้แก่โจทก์เป็นการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยที่จำเลยจะต้องรับผิดชอบหรือไม่ เห็นว่า ข้อตกลงซื้อขายชุดสแครมเบลอร์ระหว่างจำเลยกับโจทก์ตาม

ไบเสนอขายไบสังซื้อ และไบตอบรับการสังซื้อเป็นข้อตกลงหลวม ๆ ไม่มีข้อความ
ระบุรายละเอียดความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายไว้แต่อย่างใด ตามไบตอบรับการสังซื้อ
กำหนดการส่งมอบสินค้าจำเลยก็ไม่อาจกำหนดเวลาให้แน่ชัดลงไปได้ เพราะต้องรอ
การตรวจสอบเมื่อโจทก์ได้รับไบตอบรับการสังซื้อโจทก์ย่อมทราบเงื่อนไขข้อนี้เป็น
อย่างดีแล้ว และเนื่องจากสินค้าที่ซื้อขายเป็นยุทธปัจจัย การส่งออกจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาจะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาก่อน ซึ่งจำเลยก็ได้
นำแบบการขออนุมัติไปให้โจทก์ผู้ซื้อลงลายมือชื่อ และให้โจทก์ดำเนินการให้กอง
บัญชาการทหารสูงสุดผู้ใช้ลงลายมือชื่อให้คำรับรองตามที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าว
เพื่อจำเลยจะได้ส่งไปให้บริษัทเรคอลมิลโก้ จำกัด ยื่นคำขออนุมัติต่อรัฐบาลประเทศ
สหรัฐอเมริกา เมื่อโจทก์ดำเนินการตามเอกสารดังกล่าวโจทก์ย่อมทราบอุปสรรคข้อนี้
เป็นอย่างดีแล้ว แต่โจทก์มิได้ยกเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นข้อสำคัญให้จำเลยต้องรับผิดชอบ
โจทก์แต่อย่างใดแต่กลับปรากฏว่าเมื่อการรอคอยคำตอบจากรัฐบาลประเทศ
สหรัฐอเมริกามาเป็นไปด้วยความล่าช้า โจทก์จึงสอบถามจำเลยเพื่อจะดำเนินการติดต่อ
ซื้อเองโดยตรงจากบริษัทเรคอลมิลโก้ จำกัด ซึ่งจำเลยก็บอกว่าโจทก์สามารถทำได้
และโจทก์ได้ดำเนินการจัดซื้อเอง ต่อมาเมื่อจำเลยแจ้งให้โจทก์ทราบว่ารัฐบาล
ประเทศสหรัฐอเมริกามีมติโจทก์ก็ได้ขอแก้ไขสัญญาต่อกองบัญชาการทหาร
สูงสุดขอส่งมอบสินค้าให้ผู้อื่นแทน โดยอ้างว่าการส่งมอบชุดสแควมเบลอร์รี่ห่อดำดำ
คริปเตอร์ทุเป็นการพ้นวิสัย และทางกองบัญชาการทหารสูงสุดก็ยินยอมให้โจทก์
แก้ไขสัญญาตามที่โจทก์ขอ โดยไม่ถือเป็นความผิดของโจทก์แต่อย่างใด ดังนี้ จึง
เห็นได้ว่าโจทก์เองก็ถือว่าการที่รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกามีมติให้บริษัทเรคอ
ลมิลโก้ จำกัดส่งชุดสแควมเบลอร์รี่ห่อดำดำคริปเตอร์ทุ ออกนอกประเทศครั้งนี้จะ
ถือเป็นความผิดของฝ่ายใดมิได้ และสาเหตุดังกล่าวก็อยู่นอกเหนืออำนาจของจำเลย
ถือได้ว่าภายหลังจากที่ได้ก่อหนี้ขึ้นแล้ว การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยอันมิใช่ความ

ผิดของจำเลย จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดคดีใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งนี้ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 219 ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(พิมล สมานิตย์-สกล เหมือนพะวงศ์-ถวิล ตริเพชร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>